

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009101-30.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARINA BARCELOS TEIXEIRA

RECORRIDO: MONICA MARIA BARCELOS TEIXEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE RPV. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5009101-30.2025.4.02.5101

510015363101 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5009101-30.2025.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARINA BARCELOS TEIXEIRA

RECORRIDO: MONICA MARIA BARCELOS TEIXEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União em face de decisão interlocutória do d. Juízo Federal da 6ª VF de Niterói, que, a seu turno, determinou a expedição de RPV no valor de R\$ 921,84 (novecentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos) [evento 642, RPV1, autos de origem], em razão do descumprimento de ordem judicial consubstanciada no fornecimento do fármaco ENOXAPARINA 40MG - CLEXANE®.

Em suas razões recursais, a União aduz a necessidade de trânsito em julgado para a expedição do RPV, sob pena de ofensa ao art. 100 da CRFB. No mais, alega irreversibilidade da medida e destaca a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Sem necessidade de contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Compulsando os autos de origem, observo que a expedição de RPV se deu em sede de cumprimento de sentença transitada em julgado, conforme reconhece o próprio juízo de origem [evento 628, DESPADEC1, autos originários].

Como se nota, o requisitório não foi expedido em razão de tutela provisória de urgência, de modo a afastar o cabimento do recurso disposto nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Em idêntico sentido já decidiu esta Turma Recursal na sessão extraordinária de 04/12/2024, nos autos 5079107-96.2024.4.02.5101/RJ, de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.